

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1749/2532

นายสุพล อิศโรสกุล กับพวก

โจทก์

นายลพ วัฒนธำรงค์ กับพวก

จำเลย

นางประไพพัชร์ วัฒนธำรงค์ จำเลยที่

2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสามฎีกาและเคยยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา มาครั้งหนึ่งแล้ว ศาลฎีกามีคำสั่งอนุญาต แต่จำเลยทั้งสามไม่นำหลักทรัพย์มาวางเป็น ประกันต่อศาลภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด เนื่องจากจำเลยทั้งสามไม่ได้รับหมาย นัดใด ๆ จากศาล และหมายของจำเลยทั้งสามก็ไม่ได้แจ้งให้จำเลยทั้งสามทราบ จำเลยทั้งสามทราบเมื่อได้รับหมายบังคับคดีแล้ว คดีของจำเลยมีทางชนะ โปรดมีคำ สั่งอนุญาตให้จำเลยทั้งสามนำหลักทรัพย์มาวางเป็นประกันและให้ทุเลาการบังคับไว้ ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามชำระเงินจำนวน 600,000 บาทพร้อมด้วย ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินจำนวนนี้นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่า ชำระเสร็จให้แก่โจทก์ทั้งสองศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ ให้ยกฟ้องแย้งจำเลยทั้งสาม ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้เงิน 1,000,000 บาท ให้โจทก์ทั้งสองพร้อมดอกเบี้ยอัตรา ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากจำนวนเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

โจทก์ทั้งสองและจำเลยทั้งสามฎีกา (อันดับ 219,217)

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 236)

ศาลฎีกาอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกามาครั้งหนึ่งแล้วแต่จำเลยทั้งสามไม่นำหลักทรัพย์มาวางเป็นประกันต่อศาลภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด(อันดับ 230,233)

จำเลยทั้งสามได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยนำหลักทรัพย์มาวางเป็นประกัน และได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 191,201)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 2 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องจนถึงวันรับทราบคำสั่ง มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับแก่จำเลยที่ 2 ไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 2 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องจนถึงวันรับทราบคำสั่ง มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้น

กำหนดก๊ออนุญาตให้ทุเลาการบังคับแก้จําเลยที่ 2 ไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยก
คำร้อง

(ฉิรพันธุ์ รัตมิตัด-นาม ยิ้มแย้ม-อรรถวิทย์ วรรณวินิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>